

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6110/2537

กรุงเทพมหานคร
พงษ์ชิเอร์เนลิมโลก จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22

การที่โจทก์ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดก็ตามจะได้รับชำระหนี้ นั้น จะต้องบังคับตาม พ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483
โจทก์จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์วางไว้ต่อศาลซึ่งยังเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่มาชำระหนี้ตาม
คำพิพากษาแก่โจทก์ โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลายดังกล่าวหาได้ไม่

การที่โจทก์ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดก็ตามจะได้รับชำระหนี้ นั้น จะต้องบังคับตาม พ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483
โจทก์จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์วางไว้ต่อศาลซึ่งยังเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่มาชำระหนี้ตาม
คำพิพากษาแก่โจทก์ โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลายดังกล่าวหาได้ไม่

(สมพงษ์ สอนิเถร-นิเวศน์ คำผอง-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา

ศาลอุทธรณ์ - นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------